



第5章

人力资源管理 I

Human Resource Management I



学习目标



学习本章，你将能：

- 解释人力资源管理的概念。
- 概述人力资源规划的重要性。
- 区别工作分析、工作说明书、工作规范。
- 概述招聘流程。
- 拟写履历表。
- 概述培训与发展对组织绩效与员工生涯的重要性。
- 说明绩效管理对组织与员工的作用。
- 概述薪酬制度。
- 注意职业安全与健康。
- 解释劳资关系。
- 说明员工体验。



思维导图



商业金句

把人培训并发展好，让他们有能力离开组织；但同时善待他们，让他们有动力、意识和承诺不离开组织。

——英国维珍航空（Virgin Atlantic Airways）创办人理查德·布兰森爵士（Sir Richard Branson）



生涯锦囊

以下有“六个生涯锦囊”，请分享你的选择及看法。

- 如果你是一位受薪者，你最想从事哪种职业？为什么？
- 如果你是一位老板，试举出一种职业，说明该职业的应征者应具备什么条件？



人格特质与
相关职业

实用型(R)

有操作机械能力，爱动手操作，依既定规则，制造完成有实际用途的东西。可从事机械、电子、土木建筑、农业等相关工作。

社会型(S)

喜欢与人接触，并倾听、教导和了解别人。可从事教师、辅导、社会工作、销售、人力资源管理、医护等相关工作。

研究型(I)

喜欢依自己的步调来解决问题，并追根究底。具有数理能力和科学研究的精神。可从事生物、化学、医药、数学、天文等相关工作。

企业型(E)

具有领导、胆识、说服与组织能力，做事有计划并立即行动。可从事管理、营销、企业家、司法、从政等相关工作。

艺术型(A)

希望藉文字、声音、色彩、动作来表达想象力和创造力及美的感受。可从事音乐、写作、戏剧、绘画、设计、舞蹈等相关工作。

事务型(C)

喜欢在有清楚规范的环境工作，做事按部就班，讲求规矩和精确，有敏捷的文书或计算能力。可从事银行、金融、会计、秘书、人事管理等相关工作。

5.1 人力资源管理的概念

(Concept of Human Resource Management)

本章所提及的组织包括了私有企业、非营利组织等。无论组织规模大或小，员工或职员是组织的核心与资源，因此组织需要对员工进行管理。

人力资源管理包含了组织中人力资源政策的制定，以及求才、育才、用才和留才的管理，最终目的是实现组织目标。一般上，组织通过高薪、良好福利和激励来吸引人才。

人力资源政策会随着组织内部环境如：组织文化、薪酬结构、工作环境、员工的发展需求，以及外部环境如：竞争者、商业环境、商业循环的变化而改变。



图1 员工是组织的核心

求才

- 员工招聘。

例如：从哪里及如何找到最优秀的员工？

育才

- 员工培训与发展。

例如：什么培训和职业发展是员工需要的？

用才

- 员工配置与绩效评估。

例如：如何激励和奖励工作忠诚、有绩效和创新的员工？

留才

- 薪酬、安全保障、和谐的劳资关系。

例如：如何促进和谐的劳资关系？

图2 员工管理的基本范围



学习活动

想一想：

- 为什么以下这四方面对组织是重要的？
 - 招兵积才（求才）
 - 养兵育才（育才）
 - 用兵惜才（用才）
 - 留兵励才（留才）
- 为什么小型组织较难在“求才”和“育才”方面与大型组织竞争？



延伸学习

人力资本（human capital）是指员工的知识、技能、职业道德、工作态度、沟通能力、工作经验等。具备这些条件的员工，拥有更高的生产力，能够使组织的绩效提升，因此被视为组织的“资产”。



5.2 人力资源规划

(Human Resource Planning)

人力资源规划或称人力资源计划，是指对组织需要的员工的预测及统筹规划。例如：要聘请多少位员工？职责是什么？员工薪水与津贴多少？投入多少资金培训员工？等等。

人力资源规划需要依据组织的目标和计划，来预测所需要的员工，并预测人力市场的员工供给情况，从中估计两方面的员工差距（过剩或短缺），然后制定和实施人力措施如：求才、育才的方法，来弥合差距。

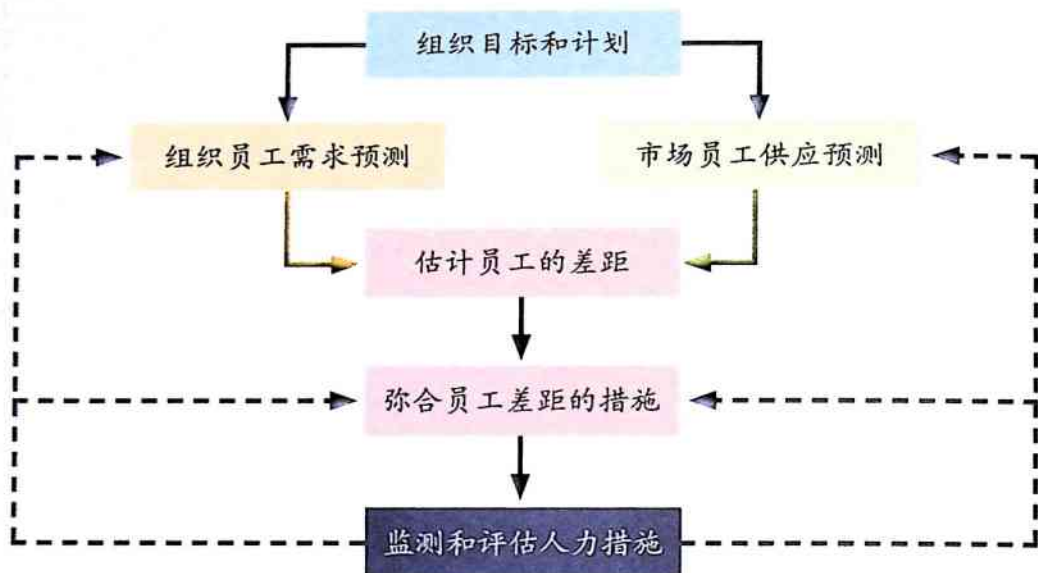


图3 人力资源规划过程

组织需要监测和评估所实施的人力措施，以便在适当的时机，安排适当与足够的员工在适合的职位，力求做到“事得其人、人事相宜、人尽其才”，使员工的工作绩效与满意度提高，组织绩效也因而提升，达成组织的目标和计划。



图4 善长财务的员工安置在财务部

人力资源规划的任务，首先是进行工作分析（job analysis），接着是分析每一职位（job position）的员工需求量。员工过剩将会增加营运成本，进而导致企业失去竞争力。如果员工短缺，组织需要招聘员工来填补相应职位。

工作分析是指对每一职位的工作任务、职责、职权、问责、与其他职位的关系，以及所需要具备的知识、技术、能力、性格，进行分析研究。例如：对销售员、会计员工的职位进行工作分析。



图5 财务执行员的工作分析

工作分析以明确职位设置为目的，界定职位的职责、工作内容、工作要求、工作流程、资格要求和职权，以作为招聘与甄选的依据。此外，工作分析有助于让员工了解工作任务、任职资格、职责、职权、问责，消除职位之间在职责上的相互重叠。工作分析也用于编制薪水与福利、工作绩效评估、奖惩及培训员工的依据，使员工清楚职位发展的方向，便于规划个人的职业发展。

依据工作分析结果，编制工作说明书（job description）和工作规范（job specification）。

工作说明书（表1）是列出某职位的工作内容与性质的文件，包括职称、职务、职责、职权、问责、工作时间等事项。

工作说明书	
职称	: 网络管理员 (network administrator)
部门名称	: 资讯工艺部门
直属主管	: 资讯工艺主任
工作地点	: 古晋分行
工作时间	: 星期一至星期五 (8:30am-5:30pm); 午休时间 (12:30pm-1:30pm)
任务: 主要包括网络建设、网络维护和网络服务, 但并非仅限这三方面。 职责: 1. 网络基础设施维护; 2. 网络中心伺服器操作系统管理; 3. 网络应用系统管理; 4. 网络用户服务与管理; 5. 网络安全保密管理; 6. 网络信息储存备份管理; 7. 网络中心机房管理。 职权: 拥有执行与管理上述任务之权力。 问责: 资讯工艺主任向网络管理员“究问责任”, 网络管理员需要承担所负责的工作责任。	

表1 网络管理员工作说明书

工作规范 (表 2) 是列出担任某职位的员工所需要具备的知识、能力、技术与经验等任职资格的文件。文件内容包括了专长、教育程度、人格特质、性向等, 作为招聘与甄选应征者的依据。

工作规范	
职称	: 网络管理员
部门名称	: 资讯工艺部门
学历	: 资讯工艺系, 大专毕业
专长与条件: 1. 具备网络的建设、维护和服务的知识、技术、管理经验, 并解决问题的能力; 2. 在性格与态度上富有责任感、积极主动、稳重、细心、耐心; 3. 属于实用型或研究型的特质更合适且具优势。	

表2 网络管理员的工作规范

5.3 招聘 (Recruitment)

组织确认员工需求后,就执行相关的工作与进行招聘,填补或储备需要的员工,确保组织能持续营运与发展。

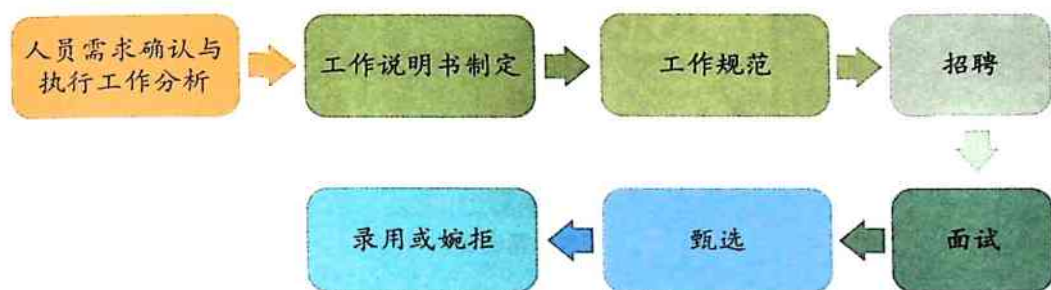


图6 招聘流程

在招聘流程中,需要确认招聘的职位名称、人数、职责、资格要求等信息。一般上,招聘方式有两种:

1. 内部招聘 (internal recruiting)

内部员工为招聘对象,从中寻找适合的人选。例如:上司推荐、调迁、晋升等。

2. 向外招聘 (external recruiting)

从外面聘请所需要的员工。例如:通过职业介绍机构刊登征聘广告,或者到大学招聘等。



学习活动

通过职业介绍机构,例如: www.jobstreet.com.my,
www.jobsmalaysia.com.my, www.jobscentral.com.sg, www.foundit.my,
www.linkedin.com 查找招聘广告。

在课堂上分享:

1. 综合国内与新加坡的招聘广告,目前最热门的招聘职位是什么?
2. 招聘的组织对有关员工的资格要求是什么?

组织要求应征者提供履历表（resume）或视频简历。履历表是应征者推荐自己的一份简单资料。



履历表与视频简历的内容要求

图7 应征者通过履历表推荐自己

履历表的功能如下：

1. 组织可从履历表了解应征者的基本资料。初步评估应征者是否适宜，以及是否需要面试应征者；
2. 应征者可从履历表或视频简历的准备过程中，确认个人的经验和强项，为面试做好准备。



学习活动

若组织挑选社会新鲜人的标准是学习态度、语文能力、抗压性、团队合作、解决问题能力。

- 你认为哪些是你的强项？
- 哪些是你有待改善的？你的改善方法有哪些？

当组织收到应征者的申请后，审查应征者的基本资料，例如：工作申请表、推荐信、履历表或视频简历、自传等等。通过初步了解应征者的工作经历与资格后，评估是否对应征者进行面试。

一般上，在甄选（selection）阶段，组织会了解应征者的知识、技术、沟通能力、处事态度等，评估应征者是否符合组织的文化与员工需求。选出适宜的员工，谋求人与事的适当配合。

在面试过程中,让面试者了解工作时间、超时工作、有薪年假、服务合同/服务合约(contract of service)(参阅附录一)、工作的挑战与要求,以及组织文化。其目的是让面试者预先了解组织与工作的真实情况,以减少被录用的员工因不适应工作与组织文化而离职。若面试者被录用,会收到一份服务合约。



图8 甄选出适合工作要求的应征者



学习活动

同学上网查找履历表样本,针对应征的工作,准备履历表与视频简历。老师展示同学的履历表与视频简历,让同学投选出三位。被选出的前三位,就进入甄选阶段。

推荐同学扮演人力资源主管、相关职位的部门主管,面试被选出的三位同学,并决定是否录用。

5.4 培训与发展

(Training and Development)

培训和发展是育才的重要部分。组织先确定每一项工作所需要的员工能力,分析员工需要强化的部分来制定培训课程,让员工熟悉工作要求及持续更新知识与技术,增强他们在工作的绩效表现,并了解职业发展的前景。例如:晋升职位的能力要求。



图9 组织邀请专业人士培训员工

组织提供员工培训需要投入资金。通过建立培训评估制度，追踪培训成果来持续强化培训，使组织获益及永续性经营。

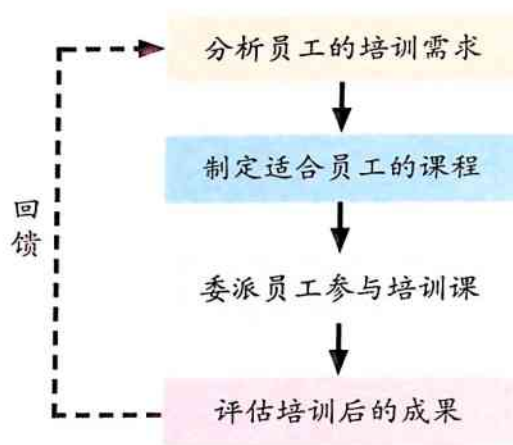


图10 培训与发展流程

组织提供员工培训的方式：

1. 在职培训 (*on the job training*)

员工在组织内接受工作培训。例如：员工在公司进行工作经验和实际操作的交流，强化工作上所需要的知识与技能。



图11 员工在公司内的小组培训

2. 职外培训 (*off the job training*)

员工在组织外接受培训，这种培训方式让员工更能专注于学习。

5.5 绩效管理

(Performance Management)

绩效管理是指管理者与员工双方共同确定工作目标，以及实现目标的方式，管理者通过提高下属的工作热情和能力，协助他们达成目标。

绩效管理必须与组织目标保持一致。绩效管理侧重于对员工工作表现的评估和发展员工的工作绩效。因此，组织会预先设定工作目标，以及评估员工工作绩效的标准。通过员工工作绩效表现的提升，达成部门和组织的目标。



图12 评估员工的工作表现

组织需要建立公平、公正与透明的绩效评估系统，以确保评估结果准确。因为绩效评估涉及员工的升职、加薪、配给公司股票等重大决定。一般上，组织至少每年进行一次绩效评估，将员工的实际工作绩效与预设的绩效标准进行比较，以判断员工的执行工作能力。

组织将评估结果告知员工，可增加绩效评估的透明性，以及让员工依据评估结果，持续改进工作绩效。

绩效管理的过程可视为一个PDCA循环（如图13），组织通过规划（plan）、执行（do）、检查（check）和处理（act）的循环，持续改进员工的绩效表现。

绩效管理的第一个环节是绩效计划制定，设定明确的绩效目标和评估标准，及实现目标的方法，来执行绩效管理的过程控制。员工执行工作时，需要有定期的绩效评估（performance appraisal），由管理者对员工的工作表现给予评级。根据绩效评估结果给予奖惩，持续提高员工的工作表现及对组织的归属感。

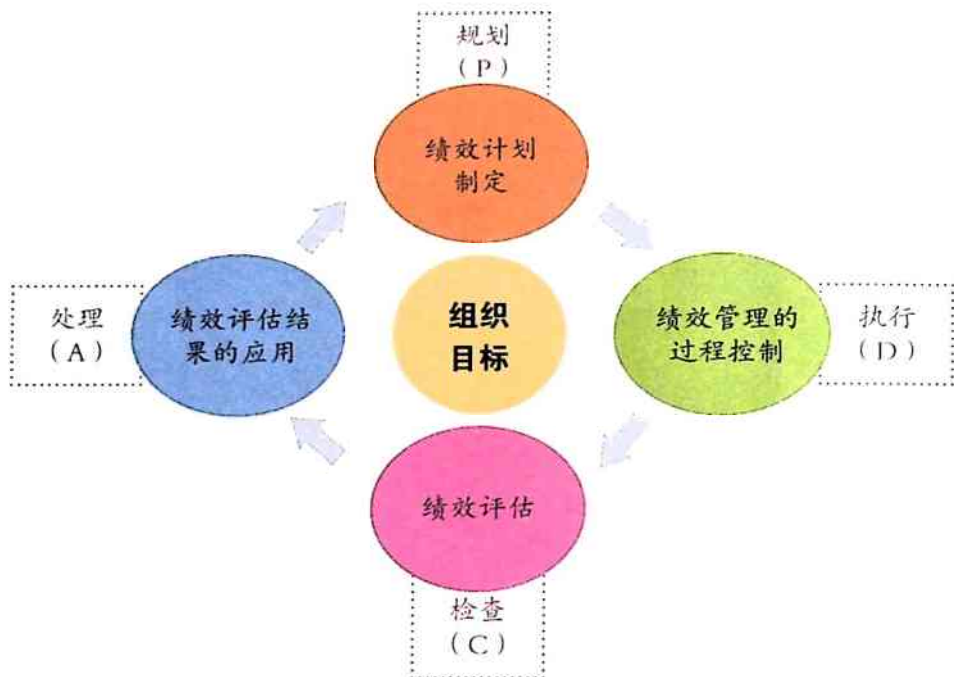


图13 绩效管理的循环过程

5.6 薪酬制度 (Compensation System)

薪酬是指员工为组织服务而获得的报酬。每个组织都会设计本身的薪酬制度，根据员工的职责与工作绩效，提供薪酬待遇，并且激励员工持续提升工作表现。

薪酬制度基本上可分为货币与非货币两大类。货币薪酬是指员工所得到的薪酬都和金钱有直接性或间接性的关系。

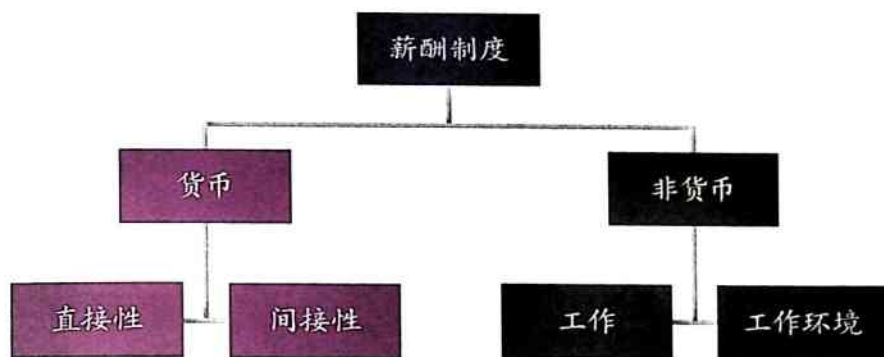


图14 薪酬制度

直接性货币是雇主直接以金钱的方式给予员工报酬，例如：工资（wage）或薪水 / 薪金（salary）、佣金、花红、津贴、绩效奖金等。间接性货币是雇主没有直接给予员工金钱的报酬，虽然员工没有直接拿到钱，但雇主需要承担金钱支出的开销。比如，雇主提供的员工福利（employee benefits）如：社会保险、人寿保险、住宿、旅游、员工医疗保障等等。

员工福利基本上分两种类别：法定福利与额外福利。一般上，法律上规定的法定福利，通常不具有激励员工更加努力工作、促进工作绩效，以及承诺为组织做出更大贡献的效果。例如：我国规定雇主必须为员工缴纳公积金（Employees Provident Fund / EPF），以及投保社会保险（参阅附录二）与就业保险。



雇员公积金
局与就业保
险制度

雇主自愿性给予的额外福利，通常具有激励作用及提高员工满意度，更是留住与吸引人才的重要措施之一。例如：增加公积金缴纳巴仙率、提供各类安全与医疗保障、提供在职培训、弹性工作时间等等。



图15 组织提供员工人寿保险的额外福利

非货币报酬包括了工作与工作环境。在工作方面，例如：员工认为工作有意义、在工作上获得成就感或满足感、得到上司的语言肯定等。而在工作环境方面，例如：上司协助下属规划职业生涯发展、提供员工安全与舒适的工作环境、劳资关系和谐、重视员工的工作与生活平衡。



图16 重视员工的工作环境及工作生活平衡的时间管理

组织让员工了解薪酬制度运作，将有助于提升员工的工作绩效，并直接影响组织的营运效能。完善的薪酬制度能保障员工的生活需求，也能激励员工更积极投入工作及激发他们的士气、效率及与同侪合作，并且使劳资关系和谐，有助于组织留才和求才。



图17 薪酬具有激励作用

在设计薪酬制度中需要考虑的因素：

1. 薪酬的合理性，保障员工的基本生活需求，让他们安心工作。
2. 同工同酬，具有公平性，让员工理解薪酬高低与对组织的付出成正比。
3. 具有激励作用，促进员工持续提升工作能力，为组织贡献。
4. 在同业中具有竞争性，吸引优秀人才加入组织。
5. 具有灵活性，配合组织内部条件与外在环境的改变而变动。



学习活动

小组讨论：

1. 员工最喜欢的三项额外福利是什么？为什么？
2. 这三项额外福利，对组织是利多于弊吗？为什么？

5.7 职业安全与健康

(Occupational Safety and Health)

职业安全与健康是指组织改善工作条件 and 环境，预防员工因工受伤或引起职业疾病。

组织需要遵守工作场所的职业安全与健康条例，培训员工拥有安全与健康的工作文化意识与技能，共同营造安全与健康的工作环境。



图18 组织维护工作环境的卫生与健康

组织检查与评估工作场所可能存在的安全问题及危害健康的因素，可预防员工在工作中受伤、死亡或患职业病等不幸事件发生，使员工在安全与健康的环境下执行工作。例如：在建筑工地设置防坠网、安全带等设施，提供安全的工作环境，降低工人



图19 定期检查工作场所的消防设备

因工受伤的风险；纺织厂的高频噪音通过提供耳塞耳罩防噪音，预防员工因工作关系而引起的疾病。

关注工作场所的安全和健康问题，可减少以下事件发生：

- 员工因工受伤或患职业病，导致工作士气低落或辞职。
- 组织生产力下降，利润受损。
- 社会大众认为组织不关心员工而有损商誉。

5.8 劳资关系

(Labour Relations)

我国劳资关系系统是属于三方系统 (tripartite system)，包括了资方（雇主）、劳方（雇员与其工会），以及政府三方组成。一般上，在资方与劳方无法达成协议或者情况变得严重时，政府就会干预以解决劳资双方之间的冲突。

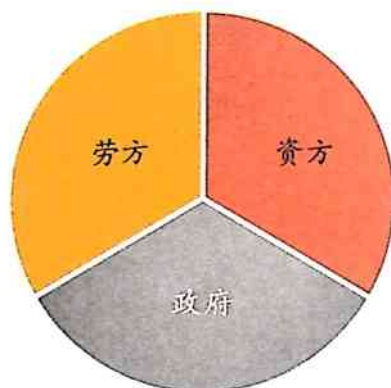


图20 劳资关系——三方系统

劳资关系是指劳方与资方之间的权利和义务关系。其主要目的是促进和维持劳资的和谐关系，防止和解决两方关系因某些事项引起的分歧或纠纷。这些事项包括了薪金、员工福利、工作条件、工作时间、职业安全与健康、合约终止、退休制度等等。有些学者称劳资关系为工业关系 (industrial relations)，因为工业关系也涉及劳方与资方之间的关系。

为了维护劳资双方的利益及和谐，我国政府制定了相关法令。例如：2022 年雇用（修正）法令及 2020 年工业关系（修正）法令，以制止资方欺压劳方，同时也保护资方不受劳方罢工的威胁。雇主需要遵守这些法令（参阅附录一），确保劳资关系和谐及避免劳资双方都要付出代价的劳资纠纷。

5.9 员工体验

(Employee Experiences)

员工体验是指员工在组织中，从接触招聘信息及申请工作开始，一直到离职或退休的一切感受。

组织在求才、育才、用才与留才的各阶段，都重视员工拥有正面的体验与感受。通过善用人才与培训员工，来提高生产力与员工满意度。如此一来，即使员工离职或退休，对组织仍然有正面的评价，间接地协助组织吸引人才与留住人才。

员工体验是以员工为中心，乐意与他们沟通及接受他们的回馈，让他们感受到是组织重要的一员。通过理解员工的需求和期望，来设计工作要求与工作环境，让他们感受到被组织关心，进而拥有正面的体验与感受。

员工的体验受组织文化、工作环境及工作条件影响。一般上，重视员工体验的组织，拥有高度投入工作的员工，他们的工作绩效较好，直接影响组织的绩效与商誉，以及减少员工离职率。



图21 员工在各方面都有正面的体验



图22 良好的工作感受

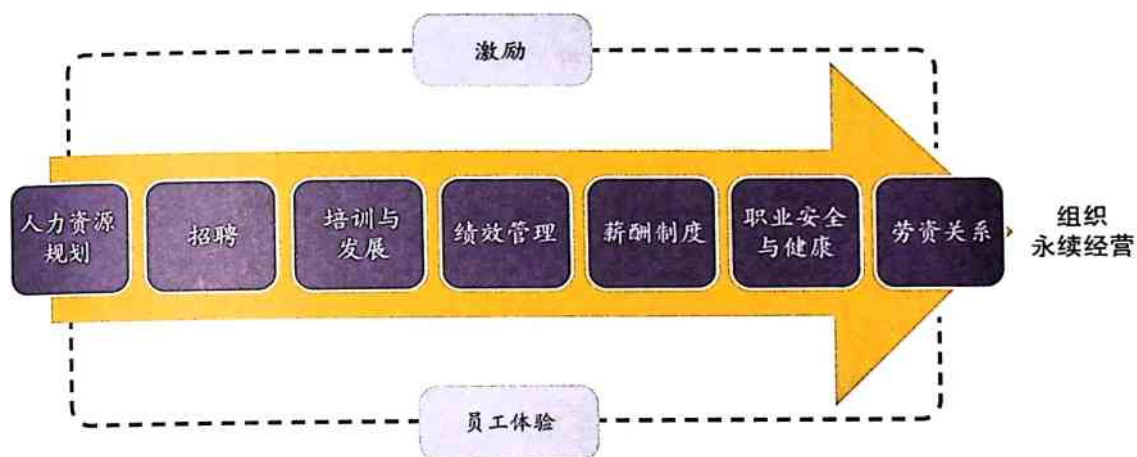
良好的劳资关系与工作环境能让员工在愉快的感受中执行工作，为组织的发展做出更多的贡献。组织文化重视员工在工作、家庭生活和身心健康上的平衡，以及公平合理的薪酬制度与绩效评估制度，将能激励员工积极的工作。

组织对员工的激励，以及员工对组织的敬业度与工作伦理，都会影响员工体验。这部分内容将在下一章说明。



1. 人力资源管理包含了组织中人力资源政策的制定，以及求才、育才、用才和留才的管理，最终目的是实现组织目标。
2. 人力资源规划是指对组织需要的员工的预测及统筹规划。人力资源规划的任务，首先是进行工作分析。依据工作分析结果，编制出工作说明书和工作规范。
3. 工作说明书是列出某职位的工作内容与性质的文件。
4. 工作规范是列出担任某职位的员工所需要具备的知识、能力、技术与经验等任职资格的文件。
5. 招聘方式有两种：内部招聘和向外招聘。
6. 组织提供员工培训的方式：在职培训和职外培训。
7. 绩效管理是指管理者与员工双方共同确定工作目标，以及实现目标的方式。管理者通过提高下属的工作热情和能力，协助他们达成目标。
8. 绩效管理的过程可视为一个 PDCA 循环，通过规划、执行、检查 and 处理的循环，持续改进员工的绩效表现。
9. 薪酬是指员工为组织服务而获得的报酬。薪酬制度基本上可分为货币与非货币两大类。
10. 货币薪酬是指员工所得到的薪酬都和金钱有直接性或间接性的关系。非货币薪酬包括了工作与工作环境。
11. 职员福利基本上分两类：法定福利与额外福利。

12. 职业安全与健康是指组织改善工作条件 and 环境, 预防员工因工受伤或引起职业疾病。
13. 我国劳资关系系统是属于三方系统, 包括了资方(雇主)、劳方(雇员与其工会), 以及政府三方组成。
14. 员工体验是指员工在组织中, 从接触招聘信息及申请工作开始, 一直到离职或退休的一切感受。
15. 概念图:





网飞公司 (Netflix)

网飞公司是世界上最大的在线影片播放平台，该公司提出的人才策略令人津津乐道。比如“提高人才密度”、“支付全行业最高的薪资”、“不设 KPI 与绩效奖金”等。在人才招聘市场上，网飞公司获得了极大的竞争优势，它一直保持着惊人的创新能力和应变能力，最重要的原因之一就是公司拥有一流的人才。



网飞公司为保持员工的积极性和敬业度，所采取的人才管理策略如下：

1. 提供机会和选择

为员工在工作、学习和发展方面，提供更多的灵活性与选择。

2. 个性化体验

员工来自不同的背景，有着不同的故事、不同的动机和目标。因此，网飞公司秉持着个性化对待所有的员工，让员工感受到被企业尊重。

3. 让对话流畅

网飞公司允许员工自由地在线上和线下讨论公司，对员工没有太多的言论限制，这可以激发员工的积极性，同时也能吸引来自世界各地的人才。

4. 具有包容性

网飞公司具有高度的包容性，没有太多的设限，因此能兼容来自世界各地的人才。虽然大家来自不同的背景和文化，但却可以愉快的一起工作。

5. 创造简单的体验

化繁为简，简化招聘人才的流程，让求职者有更好的求职体验。此外，简化企业里的所有制度，让员工更舒服去执行职务，提升员工体验。

资料来源：<https://www.talent-works.com/2020/12/what-netflix-can-teach-hr-leaders-about-employee-engagement/>

对我的启发



附录一：2022年雇用（修正）法令【部分条款】

我国于2023年1月1日正式实施《2022年雇用（修正）法令》（Employment（Amendment）Act 2022），它是1955年劳工法令（Employment Act 1955）的修正案，只适用于马来西亚半岛和纳闽联邦直辖区。

此法令（注①）监管服务合约/服务合同（contract of service）（如：发薪、终止合约、解雇索赔、遣散费、工作时间与假期等）。雇员可向人力资源部所属的马来西亚半岛劳工局（Department of Labour Peninsular Malaysia）投诉雇主。

部分条款如下：

事项	条例
受保护的雇员	涵盖所有签署服务合约的雇员，任何收入或领域都受到保护。惟在修正案下，休息日和公共假期的工作报酬、加班费、解雇、裁员福利等相关的条文，仅适用于月薪RM4,000或以下的雇员。
终止合约通知期限	雇主或雇员可依据服务合约上注明的停职通知期限，呈上停职信以终止合约。如果在合约里没注明，将依据以下通知期限及雇用年限： ● 服务少过2年：4周； ● 服务2年但少过5年：6周； ● 服务5年及以上：8周。
正常工作时间	● 连续工作5小时当中享有至少30分钟的休息。 ● 一天不能超过8小时（不包括休息时间）。 ● 一星期不能超过45小时（不包括休息时间）
休息日	雇主必须每星期给雇员一天的休息日。（休息日由雇主决定）
超时工作	超出正常工作时间，将被视为超时工作。 ● 不能一天工作超过12小时。 ● 一个月内加班不能超过104小时。 ● 正常工作日：至少时薪的一倍半。 ● 休息日：至少时薪的两倍。 ● 公共假期：至少时薪的三倍。

有薪年假	雇员享有8天至16天的年假（视雇用时间长短而定）： ● 服务少过2年：8天； ● 服务2年但少过5年：12天； ● 服务5年及以上：16天。
有薪公共假期	雇员可享有至少11天由政府宪报公布的公共假期（gazetted public holidays），以及依1951年公假法第8条（section 8 of the Holidays Act 1951）宣布的任何公共假期，其中5天必须是：国庆日、最高元首诞辰、苏丹或统治者诞辰、劳动节和马来西亚日。 如果公共假期落在休息日，隔天是补假。每年最迟在1月1日前须向雇员公布新一年的公共假期。
有薪病假	雇员享有14天至22天的病假（视雇用时间长短而定）： ● 服务少过2年：14天； ● 服务2年但少过5年：18天； ● 服务5年及以上：22天。
住院病假	住院病假60天额外计算，不包括普通病假。
有薪产假	如果女性雇员在分娩前4个月已在公司工作，或在分娩前9个月在同一间公司工作了90天，她则有权享有连续98天的有薪产假。分娩是指婴儿在母体至少怀孕22周后出生，无论顺产或夭折。每个女性雇员享有最多5次的有薪产假（仅限于5个幸存的孩子）
禁止辞退怀孕员工	禁止在任何时候辞退怀孕雇员或患上和怀孕相关的疾病，除非该雇员蓄意违背了合约、犯错、或公司倒闭。
已婚男性雇员陪产假	已婚男性雇员享有7天陪产假，7天必须连续的；条件：已服务超过1年。
弹性工作安排	雇员可以向雇主申请弹性工作安排，可针对工作时间、工作日、工作地点申请调整。雇主必须在60天内回复批准或拒绝，若拒绝则必须给予书面理由。
张贴有关性骚扰的告示	雇主必须在工作地点张贴告示，以提升性骚扰的醒觉。
聘请外劳	须在聘请之前获得马来西亚半岛劳工局总监（Director General of Labour）的批准。

禁止强迫劳动	强迫劳动被定义为“任何威胁、欺骗、强迫雇员做事、服务或阻止雇员离开工作地点的行为”。强迫劳动构成刑事罪，若罪成则罚款不超过 RM100,000 或监禁不超过 2 年或两者兼施。
劳工局总监审判及调查“歧视”的纠纷	总监能够调查并审判所有有关歧视的纠纷。例如：男同事晋升，虽然女同事工作表现更好；酒店前台不允许戴头巾的女士工作等。
法庭有权指示雇主赔偿	若雇主违背雇用法令被劳工法庭（labour court）判罪成，该法庭有权指示雇主把拖欠雇员的债务还清。若雇主没有按照指示还清欠款，雇员可以申请对付雇主的资产，强迫征收或变卖。
雇主及雇员的定义	在双方都没有签署服务合约，马来西亚半岛劳工局或者法庭可以假设双方的雇用关系，如果： (a) 其中一人的工作方式受另一个人控制； (b) 其中一个人的工作时间受另一个人控制； (c) 其中一个人的工作设备由另一个人提供； (d) 其中一个人的工作岗位构成另一个人生意的重要一环； (e) 其中一个人受利于另外一个人工作的成果； (f) 其中一个人支付酬劳给另一个帮他完成工作的人。

注①：2022 年雇用（修正）法令适用于马来西亚半岛及纳闽联邦直辖区。

沙巴与砂拉越各有适合该州的雇用法，即 Sabah Labour Ordinance, Sarawak Labour Ordinance。

这三项法令之间存在细微差别。例如：

(a) 马来西亚半岛产假 98 天；沙巴和砂拉越劳工法令仍维持 60 天。

(b) 马来西亚半岛陪产假 7 天；沙巴和砂拉越劳工法令没有规定。

(c) 带薪公共假期马来西亚半岛 11 天；沙巴 14 天，砂拉越 16 天。

备注：

1967 年工业关系法令（Industrial Relations Act 1967）适用于全国，此法令于 2020 年修订，监管雇主与雇员签署的服务合约。例如：雇主无故解雇员工，员工可向工业法庭（industrial court）投诉雇主。由人力资源部所属的工业关系局（Department of Industrial Relations）处理相关投诉等事宜。

附录二：社会保险机构

社会保险机构 (Social Security Organisation / SOCSO) 是政府人力资源部属下的部门。宗旨是把所有雇员都纳入保险的保障范围内。对于没有能力购买个人意外保险者, 社会保险机构是他们能够取得保障的管道。这是继雇员公积金计划之后, 深受国人欢迎的社会保障制度。

在《1969年雇员社会保险法令》(Employees' Social Security Act 1969) 下, 雇主若拥有至少一名员工或以上, 无论全职、兼职、短期、试工、散工、外劳, 都有义务向社会保险机构登记, 为雇员注册成为社会保险机构的会员, 并由雇主和雇员按百分比每月缴付社会保险费。

社会保险机构通过工作受伤保险计划和伤残抚恤金计划为雇员及其家属提供保障。如果事故或疾病降低了雇员的工作能力或使他们丧失工作能力, 社会保险机构可以向雇员提供免费医疗、身体或职业康复设施以及经济援助。如果职员死亡, 家属将通过养老金获得经济支持。

1. 工作受伤保险计划 (employment injury insurance scheme)

雇员从住家前往工作地点途中, 休息时前往用餐途中, 与工作直接有关的出勤途中, 以及工作地点的任何场所发生的意外事故都能获得赔偿。此计划提供的利益如: 医疗补助金、临时伤残补助金、永久伤残补助金、长期护理津贴, 家属补助金、丧葬补助金、康复补助金和教育补助金。



2. 伤残抚恤金计划 (invalidity scheme / permanent disability scheme)

为雇员提供 24 小时全天候由任何事故 (包括非工作原因) 引起的残疾或死亡的保障计划。但是, 雇员必须满足条件才能领取伤残抚恤金。此计划提供的利益如: 伤残抚恤金、伤残补助金、长期护理津贴、遗属抚恤金、丧葬补助金、康复补助金和教育补助金。

资料来源: www.perkeso.gov.my